

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【3】

제 목 제x, x호기 탈황석고 판매계약 관리 미흡

관 련 부 서 ○○○○본부 □□□□처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ■■■■처 * * * * 부, □□□□처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부 제x, x호기 탈황설비 신규 건설에 따라 20xx년 x월 ▶▶▶▶처 * * * * 부(前 ▷▶▶▶처 * * * * * * 부)는 ○○○○본부 제x, x호기 탈황석고 판매계약을 추진하여 20xx. xx. xx. 주식회사 ♡♡♡♡와(이하 “♡♡♡”라 한다) 계약을 체결하고 ○○○○본부 □□□□처 * * * * 부(이하 “* * * * 부”라 한다)에 사후관리를 위임하였다.

위 본부 제x호기 탈황설비는 20xx년 x월, 제x호기 탈황설비는 20xx년 x월 시운전을 시작하여 황산화물 제거를 위한 석회석을 투입함에 따라 탈황석고가 생산되기 시작하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙)에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며 당사자는

계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 되어 있다.

○○○○본부 제x~x호기 탈황석고 판매계약서(계약번호 : 제*****-*****-**호 및 **호, 20xx. xx. xx.) 제1조(계약 목적물 등)에 따르면 계약목적물은 ○○○○본부 탈황설비 운전과정에서 생산되는 석고 연도별 추정량으로 한다고 되어 있고 제x, x호기 탈황석고 판매 계약서(계약번호 : 제****-****-*GH, 20xx. xx. xx.) 계약특수조건 제1조(계약 목적물 등)에 따르면 계약목적물은 ○○○○본부 제x, x호기 탈황설비 운전과정에서 생산되는 석고 연도별 추정량으로 한다고 되어 있고 제8조(반출조건)에 따르면 계약상대자는 석고를 반출시 ○○○○본부와 협의하여 반출하여야 하며, 해상반출을 위해 선적예정일을 사전협의하여 월간, 주간, 일간 운항계획서를 판매자에게 통보하여야 한다고 되어 있다.

그리고 위 계약서 제10조(대금지급 요청 및 지불)에 따르면 대금지급 및 지불 기준은 매월 1일부터 말일까지 공급한 석고량을 기준으로 하고 계량 검수중에 근거하여 부착수분 중량을 감량한 실제중량으로 대금지급을 요청, 지불한다고 되어 있다.

따라서 탈황석고 판매 계약업무 담당자는 탈황석고 판매 시 호기별 계약상대자가 다르므로 호기별 생산량에 따라 반출 물량을 계약상대자별로 배분하여야 하며 특정 계약상대자에게 물량이 많이 배분되지 않도록 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제x, x호기 탈황석고 생산 공정을 확인한 결과 탈황흡수탑에서 황산화물과

석회석이 반응하여 생산된 석고슬러리는 제x~x호기 공용 석고슬러리 탱크로 이송된 후 제x, x호기 탈황석고 생산설비 및 제x, x호기 탈황석고 생산설비로 각각 이송되어 탈황석고로 생산, 판매하도록 되어 있었으나 제x, x호기 환경설비개선 공사 지연으로 제x, x호기 탈황석고 생산설비가 준공이 되지 않아 제x, x호기 석고슬러리는 제x, x호기 탈황석고 생산설비로 석고슬러리가 전량 이송되어 제x, x호기 탈황석고 생산설비에서 생산되고 있었고 위 본부의 탈황석고 판매계약 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 탈황석고 판매계약 현황

(단위 : 원/톤, 부가가치세 제외)

계 약 명	계약상대자	판매단가
○○○본부 제x~x호기 탈황석고 판매계약서(국내용)	♣♣♣♣♣♣	
○○○본부 제x~x호기 탈황석고 판매계약서(수출용)	♣♣♣♣♣	
○○○본부 제x, x호기 탈황석고 판매계약서	♣♣♣	

가. 제x, x호기 탈황석고 판매관리 미흡

제x, x호기에서 발생하는 석고슬러리는 제x~x호기 공용 석고슬러리 탱크로 이송 후 제x, x호기 탈황석고 생산설비에서 탈황석고로 생산되므로 제x, x호기 탈황석고의 정확한 생산량 산정은 어려우나 석회석과 황산화물의 화학반응식에 따라 석회석 투입량의 x배가 탈황석고로 생성되므로 제x, x호기 탈황설비 가동에 따라 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 사용된 석회석량에 따른 탈황석고의 추정 생산량은 [표 2]와 같다.

[표 2] 석회석 사용량에 따른 추정 탈황석고 생산량

(단위 : 톤)

구 분	제5호기	제6호기	합 계	비 고
석회석 사용량				'xx. x ~ 'xx. x
탈황석고 생산량				

주 : 실제 탈황석고 생산량은 생산과정에서 슬러리 폐기 등으로 추정량보다 적게 생산됨

따라서 * * * * 부는 20xx년 x월부터 제x, x호기 탈황석고가 생산됨에 따라 생산량을 산정하여 ♡♡♡에 탈황석고를 판매했어야 하나 제x, x호기 탈황석고가 제x, x호기 생산설비에서 생산됨에 따라 제x, x호기 탈황석고로 판단하기 어렵다는 사유로 20xx년 x월까지 생산한 제x, x호기 탈황석고 전량을 제x, x호기 계약상대자인 ♣♣♣♣♣♣, ☆☆☆☆에 판매하였으며 상대적으로 판매단가가 낮은 계약상대자에게 제x, x호기 탈황석고가 판매되어 회사 수익 또한 감소하는 결과를 초래하였다.

나. 탈황석고 계약상대자별 판매물량 관리 미흡

* * * * 부는 20xx. xx. xx. ♡♡♡와 계약체결 이후 판매실적이 없음에 따라 민원 발생 가능성이 있다고 판단하여 x월부터 생산한 제x, x호기 탈황석고는 ♡♡♡에 판매하기로 결정하였으며 판매물량 배분은 [표 3]과 같이 제x~x호기 발전설비 용량비에 따라 배분하기로 하였다.

[표 3] 계약상대자별 판매물량 배분

구분	♣♣♣♣♣♣	☆☆☆☆	♡♡♡
설비용량	1,120MW(제x, x호기)		1,000MW(제x, x호기)
설비용량비	1.06		0.94
반출비율			

20xx년 xx월부터 20xx년 x월까지 계약상대자별 판매 현황을 확인한 결과 제x,

x호기 석회석 사용량이 제x, x호기 석회석 사용량보다 많았으나 [표 4]와 같이 제x, x호기 계약상대자에게 탈황석고가 더 많이 판매되어 계약상대자별 판매관리를 철저히 할 필요가 있으며 판매물량 배분도 계약상대자와의 분쟁 최소화를 위해 설비용량별 배분이 아닌 석회석 사용량에 따라 배분할 필요가 있다.

[표 4] 석회석 사용량 대비 탈황석고 판매량

(단위 : 톤)

구 분	제x, x호기	제x, x호기	비 고
석회석 사용량			'xx. x. ~ 'xx. x.
탈황석고 판매량			

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 호기별 석회석 사용량에 따라 판매물량을 배분하여 특정 계약상대자에게 판매물량이 편중되지 않도록 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 ① 탈황석고 판매 시 특정 계약상대자에게 더 많은 물량이 배정되지 않도록 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

② 계약상대자별 판매물량 배분량 결정 시 호기별 석회석 사용량에 따라 판매 물량을 배분하는 방안을 마련하시기 바라며, (통보)

③ 탈황석고 판매계약 관리를 소홀히 한 관련자에게는 「상별규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)